

1030870-39.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Marina San Juan Melo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... há cobertura para hipótese de crime de furto com emprego de chave falsa.

Pois bem, a apólice prevê cláusula de cobertura para o risco de furto qualificado mediante destruição ou rompimento de obstáculo e roubo, não havendo cobertura para hipótese de furto com emprego de chave falsa (item 2, fls. 8)

Desta feita, não verifico descumprimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Adolfo Pinheiro, 1.992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1030870-39.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030870-39.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Antonia de Maria Mourão do Nascimento

Requerido:

ZURICH MINAS BRASIL SEGURO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina San Juan Melo

Vistos.

Dispensado o relatório, fundamento e decido.

Cuida-se de ação indenizatória por danos de ordem material e moral, com fundamento em negativa das rés em proceder a indenização securitária decorrente de apólice de seguro de aparelho celular.

Afasto, inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva aventada pela corré VIA VAREJO, visto que, sendo a empresa que comercializou o seguro em comento, responde pela contratação objeto da lide, inclusive porque, tratando-se de relação de consumo, há solidariedade entre todos aqueles que se inserem na cadeia de fornecedores, vale dizer, que se uniram para ofertar o bem ao consumidor, auferindo lucro.

É incontroverso nos autos que a parte autora firmou contrato de seguro para o seu

aparelho celular junto a corré Zurich, ofertado pela corré Via Varejo (fls.08 e ss.). Inconteste, ainda, a ocorrência do furto, conforme relatado em boletim de ocorrência juntado às fls. 16/17.

É certo que, ante a comunicação de sinistro, a seguradora se negou ao pagamento da indenização, sob alegação de que não há cobertura para hipótese de crime de furto com emprego de chave falsa.

Pois bem, a apólice prevê cláusula de cobertura para o risco de furto qualificado mediante destruição ou rompimento de obstáculo e roubo, não havendo cobertura para hipótese de furto com emprego de chave falsa (item 2, fls. 8)

Desta feita, não verifico descumprimento do dever legal de informação por parte do requerido.

Neste cenário, considerando que a parte autora é pessoa capaz para os atos da vida civil, válido o contrato celebrado entre as partes, de rigor, portanto, a improcedência do pedido.

É o quanto basta.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios “ex lege”.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPS (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPS- guia DARE-SP- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.

P.R.I.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA